

주 의 사 항

1. 제 목 : 연간단가 계약 부적정

2. 관계기관 : ●●●★☆☆☆☆○○○○○병원

3. 내 용 : ☆☆☆☆병원에서는 시설물 등의 관리에 필요한 전기 및 기계보수 자재와 위생용품 등의 수급을 위하여 [표 1]과 계약을 체결하여 수급 하였습니다.

[표 1] 전기 및 기계보수 자재 등 계약 현황

(단위 : 천 원)

계약건명	계약금액	계약기간	계약방법	계약업체	비고
미곡류 구입	160,540	'16. 1.25. ~ '17.10.31.	수의	***작업장 등 3곳	구입집행 결의서
위생용품(방향제 등 8종)	19,966	'16. 3. 1. ~ '17. 2.28.	수의	@@	
주방세제류 8종	18,900	'16. 2. 1. ~ '17. 1.31.	수의	%%	
해부병리검사 18종 위탁용역	48,635	'16. 7. 1. ~ '17. 6.30.	수의	&&의원	
2016년 기계설비 연간 단가계약	16,436	'16. 4. 1. ~ '17. 3.31.	수의	(주)**	
2016년 전기자재 연간 단가계약	9,190	'16. 4. 1. ~ '17. 3.31.	수의	!!!	

가. 미곡류 단가계약에 관한 사항

우리 공단 「계약사무규정」제43조, 제49조 및 제105조에 따르면, 물품구매 및 용역계약을 체결할 때에는 일반경쟁을 원칙으로 하되, 추정금액이 2천만 원 이하 (소기업, 소상공인인, 여성기업, 장애인기업은 2천만 원 초과 5천만 원 이하)인 경우 수의 계약을 할 수 있고, 예정가격 또는 낙찰금액을 분할계산 할 수 있는 경우에 한하여 그 자격 또는 금액보다 불리하지 아니한 금액의 범위 안에서 분할하여 계약을 체결할 수 있다고 규정하고 있어 분할 수의계약을 원칙적으로 제한하고 있습니다.

또한, 우리 공단 「계약사무규정」제43조 및 제105조에 따르면 일정기간 계속 하여 제조, 수리, 가공, 매매, 공급, 사용 등의 계약을 할 필요가 있을 때에는 당해 연도의 예산범위 안에서 단가계약을 체결하도록 규정하고 있습니다.

따라서, ☆☆☆☆병원에서는 미곡류처럼 지속적으로 사용되는 물품의 경우 연중 병원에서 필요한 추정수량 및 계약방법 등을 포함한 구입계획을 수립하고 연간 단가계약을 체결하여 운영함으로써 예산 및 행정력이 낭비되지 않도록 하여야 합니다.

그런데, ☆☆☆☆병원 미곡류 계약을 확인한 결과, [표 3]과 같이 헵쌀 출하로 계약단가가 상승하는 9~12월을 제외하고 연중 1~8월은 계약단가가 크게 변동이 없음에도 '16년 92백만 원, '17.10월까지 69백만 원 상당의 미곡류 계약을 연간단가 계약으로 체결하지 않고 필요할 때마다 매월 구입집행결의서를 작성하여 구입한 사실을 확인하였습니다.

[표 3] 미곡류(백미) 계약 현황

(단위: 원)

계약기간		수량	단가	계약금액	계약업체	계약방법	비고
계약시작일	계약종료일						
2016.01.25	2016.02.29	***	** , ***	8,170,000	***** (주)	수의 계약	구입집행 결의서 ¹⁾
2016.02.17	2016.03.31	***	** , ***	8,600,000			
2016.03.28	2016.04.30	***	** , ***	8,600,000			
2016.04.25	2016.05.31	***	** , ***	8,815,000			
2016.05.25	2016.06.30	***	** , ***	6,880,000			
2016.06.24	2016.07.31	***	** , ***	8,385,000			
2016.07.26	2016.08.31	***	** , ***	6,400,000	(사) &&&&&&&	수의 계약	구입집행 결의서
2016.08.23	2016.09.30	***	** , ***	6,200,000			
2016.09.29	2016.10.31	***	** , ***	6,800,000			
2016.10.28	2016.11.30	***	** , ***	7,200,000			
2016.11.28	2016.12.31	***	** , ***	7,741,500			
2016.12.23	2017.01.31	***	** , ***	8,138,500			
2016년 총 계약금액				91,930,000			
2017.01.31	2017.02.28	***	** , ***	7,410,000	***** (주)	수의 계약	구입집행 결의서
2017.02.23	2017.03.31	***	** , ***	8,190,000			
2017.04.03	2017.04.30	***	** , ***	7,790,000	***작업장	수의 계약	구입집행 결의서
2017.04.26	2017.05.31	***	** , ***	7,410,000			
2017.05.25	2017.06.30	***	** , ***	7,410,000			
2017.07.03	2017.07.31	***	** , ***	7,600,000			
2017.07.26	2017.08.31	***	** , ***	7,600,000			
2017.08.25	2017.09.30	***	** , ***	7,600,000			
2017.09.22	2017.10.31	***	** , ***	7,600,000			
2017년 총 계약금액				68,610,000			

1) 계약사무규정 제76조 및 제77조에 따라 계약금액이 3천만 원 이하일 경우 계약서 작성을 생략할 수 있음(구입집행결의서는 일종의 약식 계약서)

따라서, 단가계약은 일정한 기간 동안 계속하여 반복되는 계약 목적물의 특성 때문에 총액(총량)에 대하여 계약을 체결하고 필요에 따라 목적물을 납품 받는 계약이므로 전년도 사용량 등을 참고하여 예정량을 결정 후 구매요구 하여야 합니다. 특히, 예정량은 계약금액, 계약방법의 결정에 직접적으로 영향을 미치므로 예정수량 결정에 신중을 기하여야 합니다.

그런데, ☆☆☆☆병원 연간 단가계약 현황을 확인한 결과, [표 2]와 같이 해부병리 검사 18종 위탁용역의 경우는 계약상대자와 협의과정 없이 계약금액인 48,635천 원을 초과하여 74,378천 원 상당을 납품 받아 계약금액 대비 53% 초과하여 납품 받는 등 2건의 계약이 100분의 10 범위를 초과하여 납품받았으며, 특히, 해부병리 검사 18종 위탁용역 계약은 사용금액을 기준으로는 수의계약 대상에 해당되지 않음에도 예정량을 축소 판단하여 수의계약을 체결한 사실이 있습니다.

[표 2] 전기 및 기계보수 자재 등 대금지급 현황

(단위 : 천 원)

계약건명	계약기간	계약금액 (A)	사용금액 (B)	사용비율 (B/A)	비고
해부병리검사 18종 위탁용역	'16. 7. 1. ~ '17. 6.30.	48,635	74,378	153%	
위생용품(방향제 등 8종)	'16. 3. 1. ~ '17. 2.28.	19,966	29,838	149%	
2016년 기계설비 연간 단가계약	'16. 4. 1. ~ '17. 3.31.	16,436	407	2%	
2016년 전기자재 연간 단가계약	'16. 4. 1. ~ '17. 3.31.	9,190	4,477	49%	
주방세제류 8종	'16. 2. 1. ~ '17. 1.31.	18,900	9,452	50%	

또한, 2016년 기계설비 연간 단가계약의 경우 계약상대자와 협의과정 없이 [표 2]와 같이 계약금액인 16,436천 원 미달하여 407천 원 상당을 납품 받아 계약금액 대비 2%를 납품 받는 등 3건의 계약이 계약금액 대비 50% 미만으로 납품 받은 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ ☆☆☆☆병원장은

- “가”항 관련, 매월 정기적으로 구입하는 물품에 대해 행정력 낭비를 방지하기 위하여 중증장애인기업, 장애인기업 등 자격 요건을 갖춘 업체를 대상으로 단가계약을 하시고,**(권고)**
- “나”항과 관련, 예정량은 계약금액, 계약방법의 결정에 직접적으로 영향을 미치므로 전년도 사용량 등을 참고하여 예정수량 결정에 신중을 기하시기 바라며,**(권고)**
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.**(주의)**

○ ●●●★★●○○○○병원장은

- “가”항 관련, 매월 정기적으로 구입하는 물품에 대해 행정력 낭비를 방지하기 위하여 중증장애인기업, 장애인기업 등 자격 요건을 갖춘 업체를 대상으로 단가계약을 하시기 바랍니다.**(권고)**